

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

99 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3932 68 68 - Web: www.quan3.hochiminhcity.gov.vn



QUY TRÌNH

Thẩm định và quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng nhóm C; Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư

Mã hiệu : QT10/PQLĐT
Ngày hiệu lực : 12/8/2020
Lần ban hành : 01

	Soạn thảo	Kiểm tra	Phê duyệt
Chức vụ	Chuyên viên	Trưởng phòng	Chủ tịch
Chữ ký			
Họ và tên			

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

S TT	Tóm lược nội dung cần sửa đổi	Cơ sở pháp lý hoặc căn cứ về việc sửa đổi	Lần sửa đổi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẦN LƯU
8. BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính của cơ quan theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

2. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ hành chính công phù hợp với thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5 của Quy trình này.
- Quyết định 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

- TTHC : Thủ tục hành chính
- GCN : Giấy chứng nhận
- QT : Quy trình
- TT : Thủ tục
- ISO : Hệ thống quản lý chất lượng – TCVN ISO 9001:2015
- LĐ : Lãnh đạo
- HS : Hồ sơ
- CN & TC : Cá nhân và tổ chức
- VP. UBND : Văn Phòng Ủy ban nhân dân
- CQHCCN : Cơ quan hành chính nhà nước
- TDQT : Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
- BP TN&HTKQ : Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (Bộ phận 1 cửa)
- MHK : Mô hình khung

5. NỘI DUNG:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định dự án;
- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;
- Danh mục hồ sơ gửi kèm:

* Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);
- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;
- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;
- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);
- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

* Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;
- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);
- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

* Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;
- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế

* Số lượng hồ sơ:

- + Trình thẩm định dự án: 08 bộ.
- + Trình quyết định đầu tư dự án: 02 bộ

b. Thời hạn giải quyết:

- Thời gian thẩm định dự án: không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời gian quyết định đầu tư: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

c. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý dự án.

d. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan thẩm định dự án: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện.

* Cơ quan quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện.

e. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

f. Phí, Lệ phí: Không.

g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở; hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật.

h. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

i. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

j. Quy trình các bước xử lý công việc:

Stt	Trách nhiệm	Nội dung công việc	Thời gian (35 ngày)	Văn bản
1.	Văn thư Phòng tiếp nhận	Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn	1	- Bộ HS theo QĐ - Phiếu theo dõi - Bộ hồ sơ theo quy định.
2.	Chuyên viên phụ trách	Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ: Trường hợp: Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời trong vòng 3 ngày làm việc. Trường hợp: Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết; Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định. Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo ý kiến thẩm định.	16	- Bộ HS theo QĐ - Phiếu theo dõi - Quyết định/Văn bản phản hồi
3.	Lãnh đạo Phòng	Ký thông báo kết quả thẩm định; Tờ trình quyết định	3	- Bộ HS theo QĐ - Phiếu theo dõi - Thông báo/Văn bản phản hồi
4.	Văn thư Phòng	Chuyển cho Văn phòng UBND	1/2	- Bộ HS theo QĐ - Phiếu theo dõi - Quyết định/Văn bản phản hồi
5.	Văn phòng UBND	Trình Lãnh đạo UBND ký	3	- Bộ HS theo QĐ - Phiếu theo dõi - Quyết định/Văn bản phản hồi
6.	Lãnh đạo UBND	Lãnh đạo UBND ký Quyết định	10	- Bộ HS theo QĐ - Phiếu theo dõi - Quyết định/Văn bản phản hồi

Stt	Trách nhiệm	Nội dung công việc	Thời gian (35 ngày)	Văn bản
7.	Văn phòng UBND	Vào sổ, đóng dấu. Chuyển trả trả kết quả cho P.QLĐT	1	- Bộ HS theo QĐ - Phiếu theo dõi - Quyết định/Văn bản phản hồi
8.	Chuyên viên phụ trách	Hoàn trả kết quả và lưu hồ sơ	1/2	- Phiếu theo dõi - Quyết định/Văn bản phản hồi

**Ghi chú:*

1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.
2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.
3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

6. BIỂU MẪU

- Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ hoặc sổ giao nhận hoặc phiếu hẹn;
- Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
- Xem mục 5 ở trên.

7. HỒ SƠ LƯU

TT	Tên hồ sơ	Nơi lưu	Thời gian lưu
1.	Biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn	BP tiếp nhận HS	1 năm
2.	Phiếu theo dõi	Phòng QLĐT	Lâu dài
3.	Bộ hồ sơ	Phòng QLĐT	Lâu dài
4.	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do	Phòng QLĐT	Lâu dài

8. BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

Biên nhận và hẹn trả kết quả	Phiếu bổ sung hồ sơ
 MAU BIEN NHAN VA HEN TRA KET QUA.doc	 MAU PHIEU BO SUNG HO SO.doc

Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ	Biểu mẫu (kèm theo)
 MAU PHIEU TU CHOI TIEP NHAN GIAI QUY	 BIEU MAU.doc
Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả	Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc/ Phiếu luân chuyển hồ sơ
 MAU PHIEU XIN LOI VA HEN LAI NGAY TRU	 5. PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUY
Sổ theo dõi hồ sơ	Phiếu thăm dò ý kiến
 SO THEO DOI HO SO.doc	 Phieu tham do y kien CN-TC (Neu tiep nhar